

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 605/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิมลรัตนสกกลนคร โจทก์
นายดาบตำรวจเสนห์ สิงห์นันท์ กับพวก

จำเลย

นางนงลักษณ์ สิงห์นันท์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นสามีภริยากันมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ ร่วมกันคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 20308 จำนวน 1 แปลง และก่อนที่ จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาพร้อมคำร้องขออนาถาในชั้นฎีกา ที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่ได้จำหน่ายจ่ายโอนให้ใคร จำเลยที่ 2 จึงมีที่ดินในส่วนของตนที่จะขายนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาล ได้เพียงพอ จำเลยที่ 2 มิได้ยากจนจริง ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 หากจำเลยที่ 2 ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่ง จำเลยที่ 2 เห็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 20308 จำเลยที่ 1 ได้ซื้อไว้โดยจำเลยที่ 2 มิได้ออกเงินซื้อด้วย จึงเป็นของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 จึงไม่มีเงินที่จะชำระค่าธรรมเนียมได้ แต่ประสงค์จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด และคดีของ จำเลยที่ 2 จะต้องชนะอย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ดำเนินคดีอย่างอนาถาในชั้นฎีกาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,312,669.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

แต่ดอกเบี้ยวก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 131,266 บาท จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้อง
ขอดำเนินคดีอย่าง คนอนาถาในชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่ง ยก
คำร้องดังกล่าว (อันดับ 109,108,124) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 126)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนได้ความว่าในช่วงเวลาที่ จำเลยที่ 2 ขอ
ฎีกาอย่างคนอนาถา จำเลยที่ 2 ได้กู้เงินจาก สหกรณ์ 250,000 บาท และไม่ปรากฏ
ว่าได้ใช้จ่ายหมดสิ้นไป แต่อย่างไร แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยังคงมีจำนวนเงินดังกล่าวอยู่
ประกอบกับเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระประมาณ 120,000 บาท จึงยังไม่พอพียง
ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะ เสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้อง
หากจำเลยที่ 2 ประสงค์ที่จะ ดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระ
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทราบคำสั่ง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนได้ความว่าในช่วงเวลาที่ จำเลยที่ 2 ขอ
ฎีกาอย่างคนอนาถา จำเลยที่ 2 ได้กู้เงินจาก สหกรณ์ 250,000 บาท และไม่ปรากฏ
ว่าได้ใช้จ่ายหมดสิ้นไป แต่อย่างไร แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยังคงมีจำนวนเงินดังกล่าวอยู่
ประกอบกับเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระประมาณ 120,000 บาท จึงยังไม่พอพียง
ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะ เสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้อง
หากจำเลยที่ 2 ประสงค์ที่จะ ดำเนินคดีต่อไป ให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระ
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทราบคำสั่ง

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิรติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ